رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٦١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٦٣٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٧هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - الاتهام بارتكاب جرائم ومخالفات - عدم الإدانة - حجية الحكم القضائي - انتفاء الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - الأصل براءة الذمة.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليهم تأديبياً؛ لإيقافهم واتهامهم بارتكاب عدة جرائم ومخالفات - الثابت إيقاف المدعى عليهم للتحقيق والمحاكمة على عدة جرائم ومخالفات، فصدر حكم قضائي بعدم إدانتهم، ثم أقامت الهيئة مطالبتها الماثلة استناداً إلى أن المدعى عليهم وضعوا أنفسهم في موضع شبهة - مجرد الاتهام بارتكاب جريمة أو مخالفة لا يكفي لتقرير خروج الموظف عن مقتضى الواجب الوظيفي، والأصل براءة الذمة - أثر ذلك: عدم إدانة المدعى عليهم.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى في تقديم ممثل المدعية صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٣/١١هـ، اشتملت على قرار اتهام ضد المدعى عليهم، تضمن خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وارتكابهم ما يسيء إلى شرف الوظيفة العامة وكرامتها بوضع أنفسهم موضع الشبهات، وذلك لكونهم أوقفوا على ذمة التحقيق مدةً تزيد على الشهرين بسبب اتهامهم بجرائم التزوير واستغلال النفوذ وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام، وتضمن قرار الاتهام الأدلة التالية: ١-إقرار المدعى عليهم على محاضر التحقيق بإيقافهم لتهمة الجرائم المنسوبة إليهم. ٢-إخلالهم بشرط حسن السيرة والأخلاق الواجب توفره فيمن يشغل الوظيفة العامة طبقاً للمادة (٢٨/د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. ٣-إخلالهم بنص المادة (٢٠٨/أ) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي أوجبت على كل موظف الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء كان ذلك في مكان العمل أو خارجه. ٤-مخالفتهم أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. وطلب في ختام صحيفة الدعوى تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليهم وفقاً للمادة (٣٢/أ) من نظام تأديب الموظفين. وبإحالة الدعوى للدائرة، باشرت نظرها على النحو الموضح في محاضرها ثم سألت الدائرة المدعى عليهم عما نسب إليهم في قرار الاتهام، فقدم وكيل المدعى عليه (...) مذكرةً دفاعيةً تضمنت

الدفع بسبق الفصل في الدعوى، وذلك بموجب الحكم الابتدائي رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالمدينة المنورة والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف بالحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، وأن ادعاء المدعية غير صحيح لكون الحكم الجزائي قد انتهى لعدم إدانته وبراءته، وطلب في ختام مذكرته رد دعوى المدعية. فيما قدم المدعى عليه (...) والمدعى عليه (...) والمدعى عليه (...) مذكرات دفاعية لم تخرج عن مضمون ما دفع به المدعى عليه (...) في مذكرته. ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن وجه مخالفة المدعى عليهم لمدونة قواعد السلوك الوظيفي، وتحديد المواد التي خالفها المدعى عليهم؟ فأجاب بعدم وجود مواد في المدونة بهذا الخصوص. ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدم، وبناءً على ذلك أصدرت الدائرة هذا الحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب تقرير الجزاء المناسب بحق المدعى عليهم وفقاً لنص المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وإخلالهم بشرف وكرامة الوظيفة العامة، والمادة (٢٢٩) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ لذا فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم مختصة ولائياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لنص المادة (١٣/هـ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة مكانياً بنظرها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وتنظر الدائرة الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى عملاً بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى، وحيث نصت المادة (٤٢) من نظام تأديب الموظفين على أنه: "تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها"، وحيث إن إيقاف المدعى عليهم على ذمة التحقيق كان بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٥هـ إلى تاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ، وبذلك فإن الدعوى تعد مقبولةً. أما عن موضوعها، فلما كان الثابت أن المدعى عليهم قد أوقفوا للتحقيق بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٥هـ إلى تاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ، وذلك لاتهامهم أمام المحكمة الجزائية بالتزوير، واستعمال المحررات المزورة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وتبديد المال العام، وقد صدر بحقهم الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢هـ الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالمدينة المنورة، والذي انتهى إلى عدم ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم، ورد دعوى المدعي العام، وإخلاء سبيل المتهمين، وأُيّد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ، وحيث إن المدعية تبني مطالبتها بمعاقبة المدعى عليهم كونهم وضعوا أنفسهم في موضع شبهة، وذلك لما تم معهم من إيقافٍ على ذمة التحقيق حال اتهامهم أمام المحكمة الجزائية، وحيث إن الحكم الجزائي والذي فصل في تلك الاتهامات انتهى إلى عدم الإدانة، وحيث إن المدعية توجه اتهامها

للمدعى عليهم مستندة في ذلك لأدلة عدة أوردتها في قرار الاتهام، وبفحص الدائرة لتلك الأدلة لم تجد من ضمنها ما يثبت بشكل قطعي ما يستوجب العقوبة، لاسيما وأن الحكم الجزائي فصل في تلك الاتهامات وفي نسبتها إلى المدعى عليهم، ولما للحكم الجزائي القطعي صفة الثبوت القطعية، وذلك أخذاً بمبدأ حجية الأمر المقضي به، وحيث إن الأصل براءة الذمة، ولمّا لم يوجد ما ينقض هذا الأصل، وحيث إن مجرد الاتهام لا يكفي أن يعد خروجاً عن مقتضى الواجب الوظيفي الذي يجب على الموظف العام التقيد به، فضلاً عن كون الاتهام قد انتهى إلى عدم صحته؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت المخالفة التأديبية من قبل المدعى عليهم؛ مما تنتهي معه إلى الحكم بمقتضاه.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (...) و(...) و(...) و(...) بما نسب إليهم وذلك في الدعوى رقم (٧٦١) لعام ١٤٤٣هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكمَة الاستِئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أنه لا أثر لكون الحكم الجزائي مؤسساً على عدم تقديم المدعي العام بيّنات كافية ترقى لإدانة المدعى عليهم بما أسند إليهم، طالما أن المدعية قد أقامت قرار الاتهام في الدعوى الماثلة على الوقائع ذاتها التي فصل فيها الحكم الجزائي، ومسبغة

عليها الوصف ذاته، ومستندة إلى الأدلة نفسها، فيكون في معاودة البحث في صحة تلك الوقائع -والحال ما ذكر- مساساً بحجية الحكم الجزائي فيما فصل به.

